



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAIS MENDONÇA

AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Tema: continuação – atos processuais

Sumário

ATOS PROCESSUAIS DO JUIZ

CARACTERÍSTICAS DOS ATOS PROCESSUAIS

ATOS PROCESSUAIS ELETRÔNICOS

LOCAL DOS ATOS PROCESSUAIS

PRAZOS PROCESSUAIS

NULIDADE DOS ATOS

BLOCO 01

ATOS PROCESSUAIS DO JUIZ

- **TRT e TST** – tribunal profere decisão monocrática (juízo singular) ou acórdão (órgão colegiado)
- **Vara do Trabalho** – juiz profere sentença ou decisão interlocutória

Sentença: é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (art. 203, §1º, do CPC).

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Decisão interlocutória: é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre em sentença (art. 203, §2º, do CPC).

Art. 203, § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Acórdão: é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais (art. 204 do CPC).

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Decisão monocrática: é a decisão proferida por juízo singular

Ambos (Tribunais e Vara do Trabalho) proferem despacho.

Despacho: é um ato de mero impulso do processo e, por isso, não possui conteúdo decisório.

Art. 203, § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O despacho, em sendo meramente ordinatório ou de mero expediente, poderá ser delegado para o **diretor** ou **servidor da secretaria**.

Art. 203, § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

CARACTERÍSTICAS DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 770, CLT. Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Observações:

- O horário indicado no dispositivo não se aplica aos atos eletrônicos;
- Em domingos e feriados é possível a penhora, desde que acompanhada de autorização expressa do juiz
 - Porém, a inviolabilidade do domicílio é observada em qualquer situação (art. 5º, XI, CF)

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

- As audiências acontecerão entre 08h e 18h dos dias de funcionamento da justiça.

Art. 779, CLT. As partes, ou seus procuradores, poderão consultar, com ampla liberdade, os processos nos cartórios ou secretarias.

Observações:

- A publicidade é importante para dentro e para fora do processo
 - Dentro do processo – para as partes conhecerem o que está acontecendo
 - Fora do processo – para que o cidadão possa controlar o exercício do poder jurisdicional
- Art. 189 do CPC – a publicidade não é absoluta

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

- Sempre que a preservação do direito individual e da intimidade for mais importante do que o valor da publicidade, aplicando-se as regras da proporcionalidade e razoabilidade, será garantido o sigilo – hipótese de segredo de justiça
 - Exemplos: fotos de crianças; extratos bancários.
- O segredo de justiça pode recair sobre ato processual determinado (ex. fotografia juntada como prova em documento) ou de todo o processo;

Art. 188, CPC. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Observação:

- Instrumentalidade das formas – ideia de que se o ato atingiu a sua finalidade, ele será aproveitado.

Art. 772, CLT Os atos e termos processuais, que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de 2 (duas) testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído.

Art. 773, CLT. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães.

Observação:

- Documentação dos atos processuais
- Não têm aplicação nos processos digitais
- Proíbem cotar marginais ou interlineares
- Proíbem a posição de atos à lápis
- É possível a aplicação de multa (art. 202 do CPC)

Art. 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever **multa correspondente à metade do salário-mínimo**.

ATOS PROCESSUAIS ELETRÔNICOS

Primeiro ato processual eletrônico foi o Fax (Lei nº 9.800/99 - Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais).

Peticionamento eletrônico (Lei nº 11.419/06; CPC/2015; Res. 185 CNJ; Res. 185 CSTJ) – transmissão eletrônica de dados através da rede mundial de computadores e da assinatura eletrônica (válida quando reúne a assinatura digital e o cadastro no sistema do Poder Judiciário)

Regras do peticionamento eletrônico:

1. **Citações e/ou intimações:** quando realizadas em meio eletrônico, são consideradas pessoais, inclusive com relação a Fazenda Pública;
 - Não sendo possível por meio eletrônico, a citação e/ou intimação será feita por meio físico, em seguida, o documento será digitalizado e certificado, posteriormente o documento físico será destruído.

2. Documentos:

- **Documentos eletrônicos** – produzidos no próprio editor de texto do Tribunal (documento original)
- **Documentos digitalizados** – produzido fora e incorporado, através de digitalização, ao sistema do Tribunal (equivale ao original)
 - Os documentos digitalizados podem ser impugnados, de forma motivada e fundamentada. Caso o seja impugnado, caberá ao interessado a apresentação dos originais em secretaria. É ônus da parte a guarda do documento até o trânsito em julgado ou até o final do prazo para ação rescisória.

Res. 345/30 CNJ – juízo 100% digital – o processo não possui atividade presencial. Trata-se de uma faculdade, ou seja, a parte pode optar ou não. O reclamante irá manifestar sua opção no ajuizamento, enquanto o reclamado poderá se opor até a contestação. Art. 3º, §1º. É possível apenas 1 retratação, que não pode ser abusiva. Audiências e atendimentos serão virtuais.

LOCAL DOS ATOS PROCESSUAIS

Em regra, os atos são praticados na sede do juízo.

Excepcionalmente, a prática dos atos processuais ocorrerá em outro local.

Na hipótese de serem praticados em outro local, as partes deverão ser notificadas em até 24h.

PRAZOS PROCESSUAIS

Conceito: lapso temporal para a prática de um ato processual.

A consequência de não se praticar um ato dentro do prazo, é a preclusão

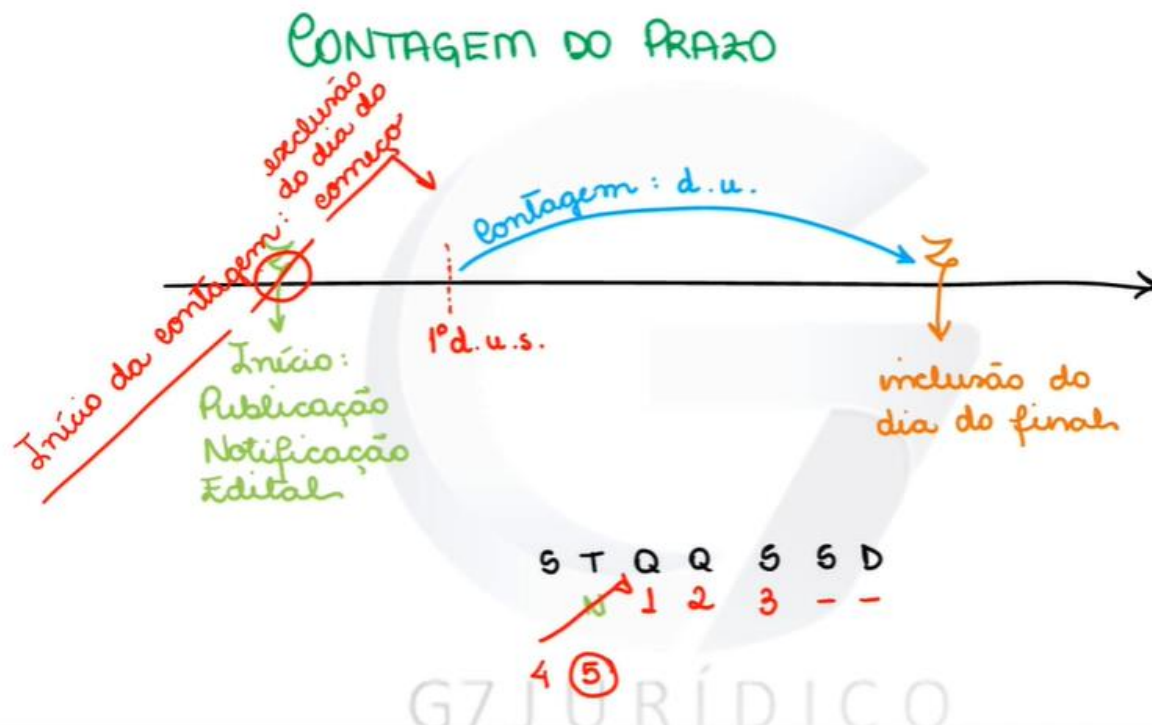
Preclusão: perda da faculdade de praticar um determinado ato processual.

Hipóteses de preclusão:

- Preclusão lógica: em virtude da prática de ato processual logicamente contrário ao que se pretende praticar em seguida;
- Preclusão consumativa: decorre do fato de já se ter praticado o ato;
- Preclusão temporal: é a perda da faculdade de praticar um ato pelo decurso do prazo.
 - Peremptório: não admite extensão, redução ou alteração pelo magistrado (ex. prazo recursal)
 - Dilatório: quando admite extensão, redução ou alteração pelo magistrado
 - Só se admite dilação de prazo se requerida dentro do prazo.

Contagem de prazo: início do prazo é diferente do início de contagem.

- O prazo se inicia com a publicação, notificação ou final do prazo do edital;
- A contagem do prazo se inicia com a exclusão do dia do começo, no primeiro dia útil subsequente.
 - A contagem é feita considerando apenas dias úteis, incluindo o dia do final do prazo.



A contagem do prazo é afetada por causas que implique sua suspensão ou interrupção.

Hipóteses de suspensão: cessada a causa de suspensão, o prazo volta a correr de onde parou

- Art. 775-A, CLT – férias do advogado – entre 20/12 a 20/01

Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

- Súmula 262, TST – recesso forense e férias (20/12 a 06/01)

PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM SÁBADO. RECESSO FORENSE.

I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais

DJ-E em 21-5-2014

- Art. 220, CPC – trata das férias do advogado

Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput .

§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

- Art. 313, CPC

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

§ 3º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

§ 6º No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

§ 7º No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

- Morte da parte – deverá ser feita a sucessão processual

- Art. 799, CLT – exceção de incompetência e exceção de suspeição ou impedimento

Art. 799. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 2º Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Hipótese de interrupção: cessada a causa interruptiva, o prazo volta a contar do início

- Art. 897-A, CLT – oposição de embargos de declaração

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

§ 1º Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 2º Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 3º Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

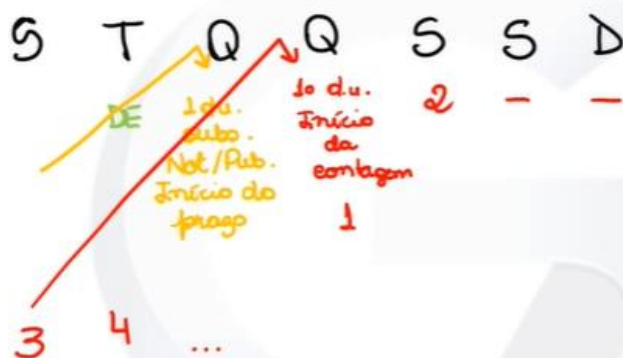
- Interrompe o prazo para todas as partes;
- Os embargos de declaração não terão efeito interruptivo quando for intempestivo; irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura.

BLOCO 04

Contagem no Diário Eletrônico (Lei nº 11.419/06):

O dia da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico não é considerado para fins de contagem de prazo. O prazo tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação, sendo esta considerada o primeiro dia útil subsequente à disponibilização. Assim, o início da contagem do prazo ocorrerá no dia útil seguinte ao da publicação.

Exemplo:



Publicação feita por meio do Portal:

Início do prazo é o momento da consulta à notificação

- Feita a consulta em dia não útil: considera-se que a notificação somente ocorreu no primeiro dia útil subsequente, consequentemente, a contagem somente se iniciará no segundo dia útil subsequente;
- Omissão ou inércia da parte: considera-se realizada a consulta no 10º dia, de modo que a contagem se inicia no primeiro dia útil subsequente
 - **Art. 21 da Res. 185 CNJ** – o prazo de 10 dias é contado em dias corridos, porque se trata de um prazo administrativo.

Contagem de prazo e sistema:

Atendimento a prazo: reputa-se tempestivo o ato praticado até 24h do último dia do prazo.

Indisponibilidade: declarada pelo próprio sistema – art. 10 Res. 185 CNJ; afeta a contagem do prazo, porque se o sistema fica indisponível a parte fica sem acesso ao processo - art. 11 Res. 185 CNJ.

Obs: a indisponibilidade entre 0h a 6h é irrelevante; das 6h às 23h, quando inferior a 60 minutos, é irrelevante; porém, quando superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, prorroga o prazo; entre as 23h e 24h, por qualquer período, provoca a prorrogação automática do prazo. Quando ocorre a prorrogação, será até 1 dia subsequente. A prorrogação é automática.

Se os prazos se contam em dias úteis, a primeira consequência é que a indisponibilidade do sistema em finais de semana ou feriados é irrelevante e, por isso, não afeta o prazo.

A indisponibilidade é aquela atestada no relatório do sistema conforme determinado pelo CNJ.

Indisponibilidade programada, os prazos serão contados conforme a programação da indisponibilidade – 5 dias de antecedência.

BLOCO 05

NULIDADE DOS ATOS

Analisa o defeito do ato processual e a sua gravidade e a que ponto a nulidade afeta o ato processual.

Inexistência: quando o defeito atinge a própria formação do ato, não se fala em defeito, mas sim em inexistência (não ato);

Invalidade: o ato existe, porém, tem defeito que demanda que ele seja desfeito ou refeito para se tornar perfeito e gerar efeito;

Ineficácia: o ato existe e é válido, mas falta a ele algo que permita que ele gere efeitos no âmbito jurídico (ex. recurso suscitado por advogado que não tem procuração nos autos)

Além desses três planos existem os defeitos que são chamados de meras irregularidades ou erros materiais (art. 894-A, §1º, CLT) podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive pelo juiz.

Nulidades absolutas e relativas:

Absolutas: decorrem da violação de norma processual de ordem pública, podem ser suscitadas a qualquer tempo e por qualquer das partes ou de ofício pelo juiz; sua declaração tem efeitos ex tunc (retroativos)

Obs.: art. 64, §4º, CPC – esclarece que a decisão é mantida ainda que se trate de competência absoluta até o advento de nova decisão.

Relativas: decorrem da violação de norma de interesse privado (ex. normas de prova), deverá ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, e apenas por quem não deu causa a nulidade; sua declaração tem efeitos ex nunc (não retroativos).

Princípios das nulidades

Transcendência: art. 794 da CLT – ideia de que a nulidade transcende o ato – não há nulidade se não houver prejuízo.

Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.

Convalidação ou preclusão: art. 795 da CLT – quando a nulidade é absoluta, há prejuízo, porque a violação atinge interesse público; ocorrida a nulidade relativa cabe a parte suscitar a nulidade na primeira oportunidade para falar em audiência

(protesto) ou se manifestar nos autos sob pena de preclusão. A parte deve renovar em alegações finais a arguição de nulidade.

Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argüi-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.

§ 1º Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios.

§ 2º O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo, com urgência, à autoridade competente, fundamentando sua decisão.

Economia processual: art. 796, a, da CLT – a nulidade não será declarada quando possível suprir a falta ou repetir o ato; art. 797 da CLT – o juiz ou tribunal que declarar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende.

Art. 796. A nulidade não será pronunciada:

a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato;

b) quando argüida por quem lhe tiver dado causa.

Art. 797. O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

Utilidade: art. 798 da CLT – a nulidade atingirá aos atos a ela posteriores e dela subsequentes. Ex. em audiência, o juiz indeferiu a oitiva de testemunha e, em razão disso, a parte faz protesto e alega nulidade processual; após, em alegações finais, a parte renova a alegação de nulidade; sobrevem a sentença, contra a qual a mesma parte recorre; o tribunal, verificando a presença de prejuízo, dá provimento ao recurso, anulando a sentença, bem como os atos praticados após a audiência (momento em que foi praticada a nulidade), mas não afeta atos anteriores aquele momento. A nulidade afeta atos posteriores e consequentes.

Art. 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência.

Interesse: art. 796, b, CLT - a nulidade não será declarada quando argüida por quem lhe deu causa.